

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5315/2533

นายสุพจน์ ปุณณะหิตานนท์ กับพวก โจทก์
นางสาวรุ่งนภา ทิพยวาน กับพวก ผู้ร้องสอด
ธนาคารทหารไทย จำกัด กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1726

ป.วิ.พ. มาตรา 242, มาตรา 247

ศาลตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดก โจทก์ทั้งสองจะต้องจัดการมรดกร่วม
กับการดำเนินคดีในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการมรดก เมื่อโจทก์
ที่ 1 ตาย โจทก์ที่ 2 ผู้เดียวจะอุทธรณ์และฎีกาในฐานะผู้จัดการมรดกไม่ได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันของนางเมรีหรือเม
รีปุณณะหิตานนท์ ผู้ตาย ตามคำสั่งศาล เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ ผู้ตายป่วยหนัก
ไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมใด ๆ ได้ แต่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากประจำของผู้
ตายมีการถอนเงินและโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ ๓๐๒๐๕๕ และ ๓๐๒๐๕๖ บัญชีละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีทั้งสามนี้ฝากไว้กับธนาคารจำเลยที่ ๑ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็น
ตัวแทนจำเลยที่ ๑ ขอให้พิพากษาเพิกถอน ให้จำเลยทั้งสองแก้ไขให้ถูกต้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า การถอนและโอนเงินกระทำโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดทั้งสองร้องสอดว่า นางเมรีโอนเงินเข้าบัญชีผู้ร้องสอดทั้งสองโดยชอบ
ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า คำร้องสอดไม่ชอบ ขณะโอนเงินนางเมรีป่วยหนัก
ไม่สามารถแสดงเจตนาได้

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ที่ ๑ ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่าย
คดีโจทก์ที่ ๑

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล โจทก์ทั้งสอง
จะต้องจัดการมรดกร่วมกัน เมื่อโจทก์ที่ ๑ ตาย โจทก์ที่ ๒ ย่อมไม่มีอำนาจที่จะ
จัดการมรดกต่อไปตามลำพัง การดำเนินคดีในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการมรดก โจทก์ที่ ๒ ผู้เดียวอุทธรณ์และฎีกาในฐานะผู้จัดการมรดก เป็นการ
ดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกา โดยไม่ปรากฏว่ามีคำสั่งศาลอนุญาตให้โจทก์ที่ ๒
เป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว โจทก์ที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์และฎีกา ไม่ชอบที่จะ
รับอุทธรณ์และฎีกาของโจทก์ที่ ๒ ไว้พิจารณา การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์
ของโจทก์ที่ ๒ มานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกฎีกาของโจทก์ที่ ๒.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์-พินิจ ฉิมพาลี)

ศาลแพ่ง - นายประกาศ บุรพางกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายเสริม บุญทรงสันติกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ